

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3481/2537

นายล้อม มุสิกะพงศ์
พันตำรวจโทจรัส พงศ์จรัส

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

จำเลยเข้าไปในบ้านโจทก์เนื่องจากต้องการจะตกลงกับโจทก์เรื่องที่โจทก์ดำเนินกิจการต้มเปลือกหอยแล้วทำให้เปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็นการเข้าไปเช่นนี้นับว่ามีเหตุอันสมควร แม้จำเลยจะมีปิ่นติดตัวไปด้วยก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ ไม่ทำให้การเข้าปะนั้นกลับไม่มีเหตุอันสมควร อันจะทำให้จำเลยมีความผิดฐานบุกรุก

จำเลยเข้าไปในบ้านโจทก์เนื่องจากต้องการจะตกลงกับโจทก์เรื่องที่โจทก์ดำเนินกิจการต้มเปลือกหอยแล้วทำให้เปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็นการเข้าไปเช่นนี้นับว่ามีเหตุอันสมควร แม้จำเลยจะมีปิ่นติดตัวไปด้วยก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ ไม่ทำให้การเข้าปะนั้นกลับไม่มีเหตุอันสมควร อันจะทำให้จำเลยมีความผิดฐานบุกรุก

(ก้าน อันนันทน์-ไพศาล รางฆาณู-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสุนทร สิริทิเวชจิตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ